دم قال المصنف ولعله تفريع على رواية الربع فى الطيب والصحيح خلافها (وان ادهن بدهن غير مطيب كالزيت الخالص والحل وهو دهن السمسم واكثر منه فعليه دم) أى عند ابي حنيفة وصدقة عندهما وروى ابن المبارك عن أبي حنيفة مثل قولهما كذا فى شرح الجامع (وان استقل منه فعليه صدقة) اى اتفاقا (وهذا) أي الحكم السابق (اذا استعمله على وجه التطيب وأما اذا استعمله على وجه التداوى أو الاكل فلاشئ عليه) أى اتفاقا انتهى ووجهه غير ظاهر كما لايخفى (فلو اكل الزيت الخالص عن الطيب او الحل) اى الخالص (او داوى بهما شقوق رجليه) اى مثلا (او جراحة او اقطر فى اذنيه او استعط) اى فى انفه (فلاشئ عليه ولو ادهن بسمن او شحم او الية او اكله فلاشئ عليه ولافرق بين الشعر والجسد فى الدهن) اى فى وجوب الجزاء به خلافا للفارسى حيث قال ولا يدهن المحرم رأسه ولحيته ولو دهن ساقيه بزيت او شحم لا بأس به اه وهل يمنع الدهن فى الثوب وذكر الفارسى ولو احرم فى ازار فيه طيب او دهن يوجد منه رائحة قدر شبر فى شبر فمكث ساعة اطعم نصف صاع من بر وان قل فقبضة الا اذا دام يوما فنصف صاع وفى الكثير الفاحش دم اذا كان يوما قال المصنف جعل الدهن فى الثوب كالطيب فاذا اراد بالدهن المطيب منه فصحيح لانه طيب واما غير المطيب فبعيد لااتفاق فيه انتهى ولايخفى انه قيد الدهن بوجد ان الرائحة منه فلايتصور منه ارادة غير المطيب اصلا

﴿ فصل ولافرق بين الرجل والمرأة فى الطيب ولا بين العامد والناسى والمكره والطائع والقاصد ﴾ اى المتعمد (وغيره) اى المخطئ (ولو طيب محرم) اى من غير استعماله (محرما او حلالا لاشئ على الفاعل) اى من الجزاء كما لو البسه المخيط والا فلاشك ان تطيب المحرم والباسه المخيط حرام على المحرم وغيره من حيث التسبب (ويجب الجزاء على المفعول) اى لارتفاقه به وكان مقتضى القياس ان يكون على الفاعل ايضا كما لو حلق محرم رأس محرم فى غير اوان التحلل وسيأتى ما بين الفرق بينهما (النوع الثالث فى الحلق وازالة الشعر وقلم الاظفار) ازالة الشعر اعم من الحلق والتقصير فيشمل النتف والتنور والقطع والحرق ونحو ذلك (اذا حلق رأسه كله او ربعه) اى فصاعدا (فعليه دم وان كان اقل من الربع فعليه صدقة) وهذا هو الصحيح المختار الذى عليه جمهور اصحاب المذهب وذكر الطحاوى فى مختصره ان فى قول ابي يوسف ومحمد لا يجب الدم ما لم يحلق أكثر رأسه (وان كان) أى المحرم أو رأسه (اصلع) من الصلع محركة انحسار شعر مقدم الرأس لنقصان مادة الشعر فى تلك البقعة وقصورها عنها (ان بلغ شعره ربع رأسه) اى ولو كان باقيا أو لو بلغ شعره المتفرق ربع رأسه تقديرا (فعليه دم وفى أقل منه صدقة ولو حلق لحيته او ربعها فعليه دم وفى أقل من الربع صدقة وان بلغت لحيته الغاية فى الخفة) يعنى (ان كان قدر ربعها كاملة) حال من الفاعل (فعليه دم والا فصدقة) على ما فى الفتح (ولو حلق رأسه ولحيته وابطيه وكل بدنه فى مجلس واحد فعليه دم واحد وان اختلفت المجالس فلكل مجلس موجبه) بفتح الجيم أى موجبه جنايته فيه عندهما وعند محمد دم واحد ما لم يكفر للاول (ولو حلق رأسه فأراق دما ثم حلق لحيته فى مجلسه لزمه دم آخر) الكل من المرغينانى ولو حلق الرأس ولبس المخيط فى مجلس يلزمه دمان ولو لم يكفر بينهما اتفاقا لانهما جنسان مختلفان ولا يتداخلان على ما فى شرح الجامع (ولو حلق رأسه فى أربعة مجالس فى كل مجلس ربعا فعليه دم واحد) اتفاقا ما لم يكفر للاول لانها أجناس متفقة ولو كانت فى مجالس مختلفة كذا فى الفتح ومنسك الفارسى وغيرهما واليه اشار فى الكافى وشرح الكنز

هذه المشاهد الكرام رجاء لما عندك فلا تخيب رجائنا الهنا تابعت النعم حتى أطمأنت الانفس بتتابع نعمتك واظهرت العبر حتى نطقت الصوامت بحجتك وظاهرت المنن حتى اعترف أولياؤك بالتقصير عن حقك واظهرت الآيات حتى افصحت السموات والارضون بأدلتك وقهرت بقدرتك حتى خضع كل شئ لعزتك وعنت الوجوه لعظمتك (اللهم) ما أحببته من خير فحببه الينا وما كرهت من شر فكرهه الينا وجنبناه ولا تنزع الايمان بعد اذ اعطيتناه يامولاى اذا اساء عبادك حلمت وأمهلت واذا احسنوا تفضلت وقبلت